



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Auxiliar - 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro
Central Cível

Praça João Mendes, s/n, Salas 1823 - Bairro: Centro - CEP: 1501900 - Fone: 11 3538-9160 - Email:
sp3falencias@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4069110-38.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: ACROP SERVICOS EM MOVEIS E DECORACOES LTDA

AUTOR: ATRIUM COMERCIO, PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES LTDA

SENTENÇA

1. Trata-se de pedido de Recuperação Judicial apresentado por **ATRIUM COMÉRCIO, PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ARQUITETURA DE INTERIORES LTDA.** e **ACROP SERVIÇOS EM MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.** (“GRUPO ATRIUM”), ambas qualificadas nos autos.

No último pronunciamento judicial, o juízo (i) indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, ressalvando a possibilidade de sigilo apenas quanto à relação de empregados e à declaração de bens/valores do sócio, nos termos da Recomendação nº 103/2021 do CNJ; (ii) determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando documentos e certidões comprobatórios do preenchimento dos requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005, bem como os documentos exigidos pelo art. 51 da LREF, devendo, ainda, apresentar índice remissivo com a correlação dos documentos aos dispositivos legais pertinentes; (iii) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais; e (iv) concedeu o parcelamento das custas iniciais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo assinalado, sob pena de extinção (Ev. 6).

A parte autora manifestou-se requerendo a desistência do pedido de recuperação judicial, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à Lei nº 11.101/2005.

Sustentou, em síntese, que (i) o pedido de recuperação judicial possui natureza de jurisdição voluntária e que, no caso concreto, não houve deferimento do processamento, nem produção dos efeitos previstos no art. 52 da Lei nº 11.101/2005, inexistindo situação jurídica irreversível que impeça a desistência; (ii) não há falar em ônus sucumbenciais ou custas finais adicionais, diante da inexistência de parte ré, de contraditório instaurado e de deferimento do processamento da recuperação judicial; e (iii) os autos contêm informações econômicas, financeiras e estratégicas sensíveis, cujo acesso público poderia acarretar prejuízos reputacionais e comerciais às requerentes.

Ao final, requereu (i) a homologação da desistência do pedido de recuperação judicial, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) o reconhecimento de que não houve deferimento do processamento da recuperação judicial nem formação de relação processual contraditória; (iii) a dispensa de custas processuais finais e de quaisquer outros ônus; (iv) o arquivamento dos autos; e (v) que o processo passe a tramitar sob sigilo nas consultas públicas, inclusive para fins de pesquisa pelo nome das partes (Ev. 18).

Vieram os autos conclusos.

2. Verifica-se que o processamento da recuperação judicial não chegou a ser deferido, inexistindo a produção dos efeitos previstos no art. 52 da Lei nº 11.101/2005, tais como suspensão das ações e execuções, nomeação de administrador judicial, publicação de edital ou formação do quadro geral de credores. Não se consolidou, portanto, qualquer situação jurídica irreversível que obste a desistência, sendo legítima a manifestação de vontade das requerentes.

No tocante ao pedido de tramitação em segredo de justiça, já houve indeferimento em decisão anterior, inexistindo hipótese legal que autorize a alteração do regime de publicidade do feito, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil.

3. Ante o exposto, **HOMOLOGO** a desistência do pedido de recuperação judicial (Ev. 18) e, por conseguinte, declaro **EXTINTO** o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas complementares e sem honorários advocatícios.

Intimem-se.

Cumram-se, no mais, as disposições das Normas de Serviço.

610003943853v3 e do código CRC **c1154ed0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ADLER BATISTA OLIVEIRA NOBRE

Data e Hora: 14/01/2026, às 21:43:38

4069110-38.2025.8.26.0100

610003943853 .V3